



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 002550

Tocache; 10 SEP 2024

VISTO: Los documentos que se adjuntan;

CONSIDERANDO:

Que, con expediente VIR-2024023431, de fecha 09 de agosto del 2024, presentado por don **MARDEN RODRIGUEZ MELENDEZ** con DNI N° 00994724, bajo los alcances del D.L. N° 20530 donde solicita el reintegro y pago de devengados correspondiente a bonificación especial por preparación de clases y evaluación equivalente, a partir del 01 de agosto de 1998 hasta la actualidad;

Que mediante el **INFORME ESCALAFONARIO N° 01056-2023**, se verifica que la docente laboró en la Institución Educativa N° 0413, el docente en su condición es cesante de esta Ugel Tocache, como director, según la Resolución Directoral N° 000287 de fecha 03 de julio de 1998 ha cesado desde el 01 de julio de 1998;

Por lo que, el artículo 48° de la Ley N° 24029 modificado por la Ley N° 25212 Ley del Profesorado, al respecto establece la Bonificación Especial por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de la remuneración, **se ha otorgado en la continua de pagos desde la dación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, del año 1991**, el cual establece las normas reglamentarias orientadas a determinar los niveles remunerativos de los funcionarios, directivos, servidores y pensionistas del Estado en el marco del proceso de Homologación, Carrera Pública y Sistema Único de Remuneraciones y Bonificaciones, tomado como sustento legal lo establecido en el Art. 48° de la Ley del Profesorado N° 24029, modificada por la Ley N° 25212, el Art. 210° de su Reglamento aprobado por D.S. N° 019-90-ED. Posteriormente, con fecha 26 de noviembre de 2012, entra en vigencia la Ley N° 29944 Ley de Reforma Magisterial, estableciéndose en la Décima Sexta Disposiciones Complementarias Transitorias y Final lo siguiente: deróguense las Leyes 24029, 25212, 26269, 28718, 29062 y 29762 y déjense sin efecto todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley, sin perjuicio a lo establecido en las disposiciones complementarias, transitorias y finales, séptima y decima cuarta de la presente Ley.

De acuerdo a la ley 31953, ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2024;

Que, con **NOTA DE COORDINACIÓN N° 391-2024-GRSM/DRE/DO. UE303/RR. HH**, de fecha 02 de setiembre del 2024, emitido por el responsable de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, realiza el traslado de documento solicitando la autorización para proyectar la resolución de improcedencia de don **MARDEN RODRIGUEZ MELENDEZ**;



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 002550



Según **MEMORANDO N° 1381-2024-**

GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 03 de setiembre del 2024, la Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, autoriza a proyectar resolución directoral **DECLARANDO IMPROCEDENTE** la solicitud de reintegro y pago de Bonificación Especial por Preparación de Clases y Evaluación Equivalente al 30%, de **MARDEN RODRIGUEZ MELENDEZ**, con documentos anexo;

Que, por otro lado, se debe tener presente que la Ley N° 29944 ha derogado las leyes 24029, 25212, 26269, 28718, 29062 y 29762 y deja sin efecto todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley, sin perjuicio a lo establecido en las Disposiciones Complementarias, Transitorias y Finales Séptima y Décimo Cuarta de la presente Ley, habiendo estado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación esto es el 23 de noviembre del 2012, por lo que mal se haría reconocer lo solicitado hasta la actualidad, cuando la norma invocada no se encuentra vigente;

Asimismo, según el Tribunal Constitucional en el fundamento 9 de la sentencia recaída el Expediente N° 01590-2013-PC/TC, ha que no resultan aplicables a los cesantes pensionistas del régimen del Decreto Ley N° 20530, en razón a que ya no se encuentran en actividad y no se cumpliría la finalidad que se buscaba con la norma, que era justamente retribuir la labor del docente que empleaba tiempos adicionales en la preparación de clases y evaluaciones.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1.- DECLARAR IMPROCEDENTE. - La petición de Reintegro de Pago por Bonificación por concepto de Preparación de Clases y Evaluación, de don **MARDEN RODRIGUEZ MELENDEZ** con **DNI N°00994724**, el docente en su condición es cesante de esta Ugel Tocache, habiendo que no resultan aplicables a los cesantes pensionistas del régimen del Decreto Ley N° 20530 en razón a que ya no se encuentran en actividad y no se cumpliría la finalidad que se buscaba con la norma, que era justamente retribuir la labor del docente que empleaba tiempos adicionales en la preparación de clases y evaluaciones. Notifíquese.

ARTICULO 2.- ENCARGAR, a la Oficina de Atención al Usuario de la UGEL Tocache. NOTIFIQUE la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; al administrado y a las instancias administrativas de la entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 002550



Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Dra. Isela Sierralta Pinedo

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Tocache

ISP/DUGEL
EATR /JA
GTR/R-RRHH

